

**QUELLE EST LA  
DIFFÉRENCE ENTRE  
UNE MÉDIATION ET  
UNE CONCILIATION  
EN MARCHES  
PUBLICS**

**Le Maître d'Ouvrage devra inclure dans les Documents de Passation de Marchés des mécanismes de conciliation ou de médiation aux fins de règlement à l'amiable des litiges contractuels.**

**Cette phrase revient généralement dans les dossiers de passation des marchés publics**

**Sur le principe, médiation et conciliation amiable sont identiques dans la mesure où elles poursuivent le même objectif : parvenir à un accord entre les parties, pour résoudre le litige à l'amiable et éviter un procès.**

**Ces tentatives de règlement amiable sont envisageables pour tous les litiges de droit privé de la vie quotidienne, quel que soit le statut des parties.**

**Le conciliateur de justice est généralement auxiliaire de justice assermenté. Le médiateur est un tiers indépendant, dont l'exercice de la profession n'est pas réglementé.**

**La conciliation peut être définie  
comme la recherche d'un règlement  
amiable d'un différend, conduite soit  
par un juge, soit par un conciliateur de  
justice, soit par un particulier .  
La conciliation peut donc être  
judiciaire ou ad hoc.**

**La médiation est donc un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige**



# CABINET DE FORMATION & CONSEIL

228 92 09 09 02  228 99 09 09 02 ▪ Lomé (Togo)  
971 05 06 15 28 62 ▪ Dubaï (United Arab Emirates)

▪ [consulting@bassentreprises.com](mailto:consulting@bassentreprises.com)

▪ [www.bassentreprises.com](http://www.bassentreprises.com)